hohenstein
consulting solutions

Nutzungsvertrag software:112

Cloud-Software für Weinbaubetriebe · Auftrag und Vertragsbedingungen · Version 2 · 22. September 2026 · Entwurf zur rechtlichen Prüfung

Anbieter

Hohenstein Consulting OG
Jubiläumsstraße 43, 2352 Gumpoldskirchen
FN 582923 s, Landesgericht Wiener Neustadt
UID ATU78564457

vertreten durch: [vertretungsbefugte/r Gesellschafter/in]

Kunde (Betrieb)

Firma / Weinbaubetrieb

Adresse

UID · Betriebsnummer

Ansprechperson · E-Mail (Betriebs-Manager-Zugang)

1. Vertragsgegenstand

1.1 Der Anbieter stellt dem Kunden die Software **software:112**, ein Betriebsführungssystem für Weinbaubetriebe, als Cloud-Dienst (Software as a Service) über das Internet zur Nutzung mit einem Webbrowser zur Verfügung. Die Software wird nicht überlassen oder installiert; der Kunde erhält ein Nutzungsrecht nach Punkt 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Anlage 1).

1.2 Was der Anbieter im Einzelnen schuldet, ergibt sich abschließend aus diesem Vertrag und aus der **Leistungsbeschreibung mit Service Levels (Anlage 3)**: die dort je Modul aufgezählten Funktionen (Anlage 3, Punkt 2), die Verfügbarkeit (Punkt 3), Wartung (Punkt 4), Support mit Reaktions- und Behebungszeiten (Punkt 5), Datensicherung und Wiederherstellung (Punkt 6), Datenexport (Punkt 7) sowie die Regeln für Weiterentwicklung und Änderungen (Punkt 8). Funktionen, die dort nicht genannt sind, schuldet der Anbieter nicht; Aussagen auf der Website, in Präsentationen oder in der Roadmap sind unverbindlich.

1.3 Der Übergabepunkt der Leistung ist die Schnittstelle des Rechenzentrums zum Internet. Für die Internetverbindung, die Endgeräte und den Browser des Kunden (Anforderungen in Anlage 3, Punkt 2.5) ist der Kunde verantwortlich.

1.4 Nicht Gegenstand dieses Vertrags sind insbesondere: eine Registrierkassenfunktion nach RKSV (in Entwicklung, nur mit gesonderter Vereinbarung), Lohnverrechnung, doppelte Buchhaltung, steuerliche oder rechtliche Beratung, Schulung, Datenmigration über die Importfunktionen der Software hinaus und individuelle Anpassungen. Diese Leistungen können gesondert nach Anlage 3, Punkt 5.6 beauftragt werden.

2. Paket und Leistungsumfang

Zutreffendes ankreuzen. Alle Preise verstehen sich pro Betrieb (Mandant) und Monat, netto zuzüglich 20 % Umsatzsteuer. Der Inhalt der Module ist in Anlage 3, Punkt 2 festgelegt.

	Paket	Enthaltene Module und Leistungen	Monatsentgelt
☐	Basis	Weingarten & Rieden, Kellerbuch, Warenwirtschaft (Verkauf, Lager, Zukauf), CRM, Meldungen & Fristen, Morgenbericht · 1 Benutzer · „Frag dein Weingut“: 50 KI-Abfragen je Kalendermonat	199,00 € netto
☐	Standard	Alles aus Basis + Newsletter, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung inkl. BMD-Übergabe an den Steuerberater, Controlling (Auswertungen, Kostenrechnung, Datenexport), Wetter & Empfehlungen je Ried · 5 Benutzer · 100 KI-Abfragen je Kalendermonat	299,00 € netto
☐	Premium	Alles aus Standard + bot:112 (Prozess-Assistent mit Sprachsteuerung), Exportaufträge (Weinexport) · unbegrenzt Benutzer · KI-Abfragen ohne Kontingent (Fair-Use-Grenze laut Anlage 3, Punkt 2.3)	399,00 € netto

Zusatzoption: ☐ SumUp-Kartenterminal (Anbindung an die Software; Terminal und Transaktionsgebühren laut Vertrag des Kunden mit SumUp)

Buchhaltung (nur mit E&A-Rechnung): ☐ Einnahmen-Ausgaben-Rechnung in software:112 ☐ doppelte Buchhaltung beim Steuerberater (Belegerfassung und BMD-Übergabe in software:112, Umsatzsteuervoranmeldung nur als Vorschau)

2.1 Benutzer ist jedes aktive Benutzerkonto im Mandanten des Kunden, gleich welcher Rolle; deaktivierte Konten zählen nicht. Übersteigt die Zahl aktiver Benutzer das Paket, bleiben bestehende Benutzer aktiv, neue können erst nach Paketwechsel eingeladen werden.

2.2 KI-Abfrage ist jede an „Frag dein Weingut“ gestellte Frage; das Kontingent wird am ersten Tag jedes Kalendermonats zurückgesetzt, nicht verbrauchte Abfragen verfallen. Ist das Kontingent erschöpft, bleibt die übrige Software uneingeschränkt nutzbar.

2.3 Testphase: Die ersten 14 Kalendertage ab Freischaltung sind kostenlos; der Kunde kann den Vertrag in dieser Zeit ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung beenden. Danach beginnt die entgeltliche Nutzung mit dem gebuchten Paket.

2.4 Paketwechsel: Ein Wechsel in ein größeres Paket wird sofort wirksam und für den laufenden Monat tagesgenau anteilig verrechnet. Ein Wechsel in ein kleineres Paket wird zum nächsten Abrechnungsmonat wirksam. Die in nicht mehr enthaltenen Modulen erfassten Daten bleiben gespeichert und werden bei erneuter Freischaltung wieder sichtbar; ein Zugriff darauf ist in der Zwischenzeit nur über den Datenexport nach Anlage 3, Punkt 7 möglich.

3. Entgelt und Zahlung

3.1 Das Monatsentgelt ist monatlich im Voraus am ersten Tag des Abrechnungsmonats fällig. **Abrechnungsmonat** ist der Zeitraum vom Tag der ersten entgeltlichen Nutzung bis zum gleichen Tag des Folgemonats.

3.2 Die Zahlung erfolgt über den Zahlungsdienstleister Stripe per Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift. Auf Wunsch des Kunden erfolgt die Abrechnung gegen Rechnung mit 14 Tagen Zahlungsziel ab Rechnungsdatum. Rechnungen werden elektronisch (PDF per E-Mail) an die E-Mail-Adresse des Betriebs-Manager-Zugangs übermittelt.

3.3 Entgeltanpassungen richten sich ausschließlich nach Punkt 5.4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (einmal jährlich, begrenzt mit Verbraucherpreisindex plus drei Prozentpunkte, Ankündigung zwei Monate im Voraus, Kündigungsrecht des Kunden).

3.4 Bei Zahlungsverzug ist der Anbieter nach Mahnung per E-Mail und fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist von 14 Tagen berechtigt, den Zugang bis zur vollständigen Zahlung zu sperren. Die Daten des Kunden bleiben während der Sperre vollständig erhalten; der Zugang wird binnen eines Werktags nach Zahlungseingang wieder freigeschaltet.

4. Laufzeit und Kündigung

4.1 Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung bzw. mit der Buchung eines Pakets in der Anwendung und läuft auf unbestimmte Zeit.

4.2 Beide Seiten können den Vertrag jederzeit zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats kündigen: schriftlich, per E-Mail an office@hohenstein-partner.at bzw. an die E-Mail-Adresse des Betriebs-Manager-Zugangs, oder durch den Kunden in der Anwendung unter „Mein Betrieb → Abo & Paket“. Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

4.3 Nach Vertragsende bleibt der Zugang **30 Kalendertage im Lesemodus** bestehen, damit der Kunde seine Daten mit den Exportfunktionen nach Anlage 3, Punkt 7 sichern kann. Danach werden die Daten des Mandanten nach Anlage 3, Punkt 7.4 gelöscht.

5. Daten, Datenschutz und Datenexport

5.1 Alle vom Kunden eingegebenen oder importierten Daten und die daraus erzeugten Dokumente bleiben in seinem Eigentum bzw. seiner Verfügungsbefugnis.

5.2 Die Daten werden ausschließlich in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union (derzeit Irland, AWS-Region eu-west-1) gespeichert und auf Datenbankebene mandantengetrennt verarbeitet. Mitarbeiter des Anbieters greifen auf die Daten nur zur Fehlerbehebung, auf Wunsch des Kunden oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zu.

5.3 Der Kunde kann seine Daten jederzeit selbst in den in Anlage 3, Punkt 7 genannten Formaten exportieren.

5.4 Soweit der Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet, gilt die Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO (Anlage 2).

5.5 Die Datensicherung ist Teil der Leistung: täglich zwischen 02:00 und 03:00 Uhr UTC (03:00–04:00 Uhr MEZ bzw. 04:00–05:00 Uhr MESZ) mit sieben Tagen Aufbewahrung; Einzelheiten, maximaler Datenverlust und Wiederherstellungszeiten in Anlage 3, Punkt 6.

6. Verfügbarkeit, Wartung und Support

6.1 Der Anbieter schuldet eine **Verfügbarkeit von 99,0 % je Kalendermonat** am Übergabepunkt, gemessen und berechnet nach Anlage 3, Punkt 3. Wird sie unterschritten, erhält der Kunde die in Anlage 3, Punkt 3.5 festgelegte Gutschrift auf das Monatsentgelt; bei wiederholter Unterschreitung besteht ein Sonderkündigungsrecht (Anlage 3, Punkt 3.6).

6.2 Wartungsarbeiten finden in den Wartungsfenstern nach Anlage 3, Punkt 4 statt und werden mindestens 48 Stunden vorher in der Anwendung und per E-Mail angekündigt; sie gelten nicht als Ausfall.

6.3 Der Support ist per E-Mail an **office@hohenstein-partner.at** an Werktagen (Montag bis Freitag, 08:00 bis 17:00 Uhr, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Österreich sowie 24. und 31. Dezember) erreichbar. Störungen werden in drei Klassen eingeteilt; für jede Klasse gelten die Reaktions- und Behebungszeiten nach Anlage 3, Punkt 5.

6.4 Updates werden laufend ohne gesonderte Berechnung bereitgestellt. Der Anbieter darf Funktionen nur nach den Regeln in Anlage 3, Punkt 8 ändern oder ersetzen; die dort als Kernfunktionen bezeichneten Leistungen bleiben während der Vertragslaufzeit erhalten.

7. Pflichten des Kunden

7.1 Der Kunde nutzt die Software ausschließlich für den eigenen Betrieb bzw. die eigenen Betriebe (je Betrieb ein Mandant), verwahrt Zugangsdaten sorgfältig, legt Benutzer nur für eigene Mitarbeiter oder Beauftragte (z. B. Steuerberater) an, entfernt ausgeschiedene Benutzer unverzüglich und meldet Missbrauchsverdacht sofort.

7.2 Der Kunde verantwortet Richtigkeit und Vollständigkeit der eingegebenen Daten und stellt sicher, dass er zur Verarbeitung der erfassten personenbezogenen Daten berechtigt ist. Weitergabe, Vermietung oder Unterlizenzierung der Software sind nicht gestattet.

7.3 Der Kunde wirkt bei der Störungsbehebung mit: Er meldet Störungen mit den in Anlage 3, Punkt 5.3 genannten Angaben, stellt bei Bedarf Bildschirmfotos oder Beispieldatensätze bereit und benennt eine Ansprechperson.

8. Gewährleistung und Haftung

8.1 Der Anbieter gewährleistet, dass die Software die in Anlage 3, Punkt 2 beschriebenen Funktionen aufweist und behebt gemeldete Mängel innerhalb der Fristen nach Anlage 3, Punkt 5. Schlägt die Behebung eines Mangels der Klasse 1 oder 2 auch nach Ablauf der doppelten Behebungsfrist fehl, kann der Kunde für den betroffenen Zeitraum eine Entgeltminderung im Verhältnis des betroffenen Moduls zum Gesamtumfang des Pakets verlangen, mindestens jedoch 10 % des Monatsentgelts.

8.2 Die Software unterstützt bei Meldungen, Steuer- und Weinrechtsvorgängen (z. B. Umsatzsteuervoranmeldung, Erntemeldung, Kellerbuch, BMD-Übergabe) und liefert Vorschläge aus KI-Funktionen. Die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit von Meldungen, Buchungen und Kontierungen verantwortet der Kunde bzw. sein Steuerberater; KI-Ergebnisse sind vor Verwendung vom Kunden zu prüfen.

8.3 Der Anbieter haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, ausgenommen die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Bereitstellung nach Anlage 3, Punkte 2, 3 und 6; Mandantentrennung; Vertraulichkeit); in diesem Fall ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

8.4 Ausgeschlossen ist die Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden und Folgeschäden sowie für Datenverlust, soweit er durch die Sicherung nach Anlage 3, Punkt 6 oder durch zumutbare eigene Exporte des

Kunden vermeidbar gewesen wäre. Die Haftung ist der Höhe nach je Vertragsjahr mit dem vom Kunden in den zwölf Monaten vor dem Schadensfall bezahlten Entgelt begrenzt.

9. Schlussbestimmungen

9.1 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Anlage 1), die Auftragsverarbeitungsvereinbarung (Anlage 2) und die Leistungsbeschreibung mit Service Levels (Anlage 3) in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung. Bei Widersprüchen gilt folgende Reihenfolge: dieser Vertrag, Anlage 3, Anlage 1; für datenschutzrechtliche Pflichten geht Anlage 2 vor.

9.2 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Anbieters.

9.3 Änderungen bedürfen der Schriftform (E-Mail genügt); unwirksame Bestimmungen berühren den übrigen Vertrag nicht.

9.4 Dieser Vertrag kann auch elektronisch geschlossen werden: Die Buchung eines Pakets in der Anwendung mit Bestätigung der Anlagen 1 bis 3 sowie die Bestätigungs-E-Mail des Anbieters gelten als Vertragsabschluss mit dem hier festgelegten Inhalt.

Anlagen: 1 – Allgemeine Geschäftsbedingungen software:112 · 2 – Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO · 3 – Leistungsbeschreibung und Service Levels

Anbieter – Hohenstein Consulting OG	**Kunde – Firma / Weinbaubetrieb lt. Seite 1**
Ort, Datum · Unterschrift, Name in Blockschrift	Ort, Datum · Unterschrift, Name in Blockschrift